

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 584/2558      พลตำรวจตรีปัญญา เอ่งฉ้วน  
นายชาญพจน์ ด่านศรีบูรณ์

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 144, มาตรา 148 (1)

ป.พ.พ. มาตรา 139, มาตรา 406, มาตรา 407, มาตรา 417, มาตรา 419, มาตรา 1330

แม้คดีที่จำเลยขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาท ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะมีคำพิพากษากลับคำสั่งศาลชั้นต้นให้เพิกถอนการขายทอดตลาด และโจทก์มิได้ฎีกาทำให้คดีถึงที่สุด แต่ภายหลังพ้นกำหนดระยะเวลายื่นฎีกา โจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการขอให้สิทธิตาม ป.วิ.พ. มาตรา 148 (1) ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีส่งประกาศการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทให้จำเลยทราบโดยชอบแล้ว ขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ว่าการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทเป็นไปโดยชอบ ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราดังกล่าวเปิดช่องให้สามารถทำได้ไม่ต้องห้าม เพราะเป็นกระบวนการพิจารณาในชั้นบังคับคดี และหากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทเป็นไปโดยชอบตามที่โจทก์ยื่นคำร้อง ย่อมมีผลทำให้โจทก์ไม่จำเป็นต้องฟ้องเรียกคืนที่ถมเป็นคดีนี้ แม้ต่อมาศาลฎีกาจะวินิจฉัยในปัญหาข้อนี้ว่าการยื่นคำร้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำในประเด็นที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดไปแล้ว ต้องห้ามตาม ป.วิ.พ. มาตรา 144 ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ใช้สิทธิตามช่องทางที่มีกฎหมายรองรับ จึงเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายหาใช่เป็นการกระทำที่ไม่สุจริต เมื่อคดีที่โจทก์ขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ว่าการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทเป็นไปโดยชอบถึงที่สุดตามคำพิพากษาศาลฎีกาวันที่ 30 มีนาคม 2553 การที่โจทก์

ฟ้องเรียกคืนที่ถมในที่ดินพิพาทคืนเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 จึงยังไม่พ้นอายุความ 1 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 419 ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ

โจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำสั่งศาลโจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตาม ป.พ.พ. มาตรา 1330 แม้ต่อมาจำเลยจะขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาท แต่ตราใบคดีที่จำเลยขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุดโจทก์ย่อมมีอำนาจในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่จะใช้สอยที่ดินพิพาทตามกฎหมาย การที่โจทก์ถมดินในที่ดินพิพาทก่อนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดและคดีถึงที่สุดจึงย่อมมีสิทธิที่จะทำได้ และกรณีดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่โจทก์สมควรใจถมดินในที่ดินพิพาทตามอำเภอใจตาม ป.พ.พ. มาตรา 407 โดยรู้ย่อว่าอาจมีการเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทภายหลังได้ ส่วนข้อสัญญาที่โจทก์ทำไว้กับเจ้าพนักงานบังคับคดี จำเลยหาอาจนำมาอ้างให้เสื่อมสิทธิของโจทก์และเป็นประโยชน์แก่จำเลยได้ เพราะเป็นข้อตกลงที่โจทก์มีต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี หาได้เกี่ยวและมีผลผูกพันจำเลย แต่เมื่อจำเลยได้ที่ดินพิพาทกลับมาเป็นของจำเลยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่งถึงที่สุดแล้วโดยได้ดินที่โจทก์ถมไว้โดยสุจริตในที่ดินพิพาทไปด้วย อันทำให้มูลค่าที่ดินพิพาทเพิ่มขึ้น ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินสิ่งใดที่จำเลยได้มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบ จึงเป็นلامิควรรู้ได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 406 จำเลยต้องคืนดินที่ถมในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ได้ปรับปรุงถมดินเต็มเนื้อที่ในที่ดินพิพาทเพื่อจะปลูกสร้างบ้านเป็นเวลาว่างเลยมานานถึง 12 ปี ดินที่โจทก์นำมาถมย่อมเปลี่ยนแปลงสภาพเคลื่อนกลืนกับที่ดินพิพาทของจำเลยไปตามกาลเวลากลายเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินจำเลยซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ไปแล้วตาม ป.พ.พ. มาตรา 139 แม้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนดินที่ถมหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนก็ตาม ก็ไม่อาจคืนดินที่ถมไปแล้วให้แก่โจทก์ได้ แต่การที่โจทก์ขอให้ใช้ราคาแทนดินที่ถม ถือได้ว่าเป็นการฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่

เสียไปอันทำให้ที่ดินของจำเลยมีราคาสูงขึ้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 417 ที่บัญญัติให้โจทก์เรียกจากจำเลยได้ก็เพียงเท่าราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เมื่อที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ 1 ไร่ 38 ตารางวา และโจทก์ถมดินไป 3,000 คิว ประกอบกับสภาพสถานที่ตั้งของที่ดิน ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีแล้วเห็นควรกำหนดให้จำเลยใช้ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นให้แก่โจทก์เป็นเงิน 510,000 บาท

ตราบไต่ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังมีได้มีคำพิพากษากลับคำสั่งศาลชั้นต้นให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทและคดีถึงที่สุด การที่โจทก์ถมที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้าน และมีการตัดต้นไม้ในที่ดินพิพาทเพื่อถมดิน โจทก์ย่อมมีสิทธิที่จะทำได้ตามกฎหมายในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ หาเป็นการกระทำละเมิดต่อจำเลยไม่ และแม้คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ถึงที่สุดดังกล่าวจะมีผลเท่ากับว่าไม่มีการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทมาแต่แรก ทำให้สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทเอกสารหมายเลข 5 ไม่มีผลบังคับ แต่ก่อนที่ผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะถึงที่สุด สิทธิของโจทก์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทยังได้รับความคุ้มครองตาม ป.พ.พ. มาตรา 1330 อยู่ โจทก์จึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่จำเลยตามฟ้องแย้ง

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยคืนที่ดินที่โจทก์ได้ถมในที่ดินแก่โจทก์ จำนวน 3,360 คิว ถ้าคืนไม่ได้ให้จำเลยใช้ราคาดิน 571,200 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งบังคับโจทก์ให้ชดใช้ค่าเสียหาย 480,000 บาท ให้แก่จำเลย พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 480,000 บาท นับแต่วันฟ้องแย้งจนกว่าโจทก์จะชำระเสร็จ

## โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนดินจำนวน 3,000 ไร่ ที่ถมบนที่ดินโฉนดเลขที่ 16111 ตำบลท่าอิฐ (บางบัวทอง) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี หากไม่สามารถปฏิบัติได้ให้จำเลยใช้เงินจำนวน 510,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้อง (ฟ้องวันที่ 28 มีนาคม 2554) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ 10,000 บาท ให้ยกฟ้องแย้ง ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนฟ้องแย้งให้เป็นพับ

## จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียม (ที่ถูก ตามฟ้องและฟ้องแย้ง) ในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

## จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการแรกว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 419 หรือไม่ เห็นว่า แม้คดีที่จำเลยขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาท ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะมีคำพิพากษากลับคำสั่งศาลชั้นต้นให้เพิกถอนการขายทอดตลาด และโจทก์มิได้ฎีกาทำให้คดีถึงที่สุดดังที่จำเลยอ้างก็ตาม แต่ภายหลังพ้นกำหนดระยะเวลายื่นฎีกา ได้ความว่าโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการขอใช้สิทธิ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 148 (1) ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีส่งประกาศการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทให้จำเลยทราบโดยชอบแล้ว ขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ว่าการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทเป็นไปโดยชอบ ซึ่งบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราดังกล่าวเปิดช่องทางให้สามารถทำได้ ไม่ต้องห้าม

เพราะเป็นกระบวนการพิจารณาในชั้นบังคับคดี และหากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทเป็นไปโดยชอบตามที่โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนดังกล่าว ย่อมมีผลทำให้โจทก์ไม่จำเป็นต้องฟ้องเรียกคืนที่ดินคืนเป็นคดีนี้ แม้ต่อมาศาลฎีกาจะวินิจฉัยในปัญหาข้อนี้ว่าการยื่นคำร้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำในประเด็นที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดไปแล้ว ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 144 ก็ตาม แต่เมื่อโจทก์ใช้สิทธิตามช่องทางที่มีกฎหมายรองรับจึงเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายหาใช่เป็นการกระทำที่ไม่สุจริตดังที่จำเลยอ้างมาในฎีกาไม่ ดังนั้น เมื่อคดีที่โจทก์ขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งใหม่ว่าการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทเป็นไปโดยชอบ ถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลฎีกาวันที่ 30 มีนาคม 2553 การที่โจทก์ฟ้องเรียกคืนที่ดินในที่ดินพิพาทคืนเป็นคดีนี้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 จึงยังไม่พ้นอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 419 ฟ้องโจทก์ไม่ขาดอายุความ คำพิพากษาศาลฎีกาที่จำเลยอ้างมานั้น ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการที่สองว่า จำเลยต้องรับผิดชอบที่ดินที่โจทก์ได้ถมลงในที่ดินพิพาท ถ้าคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนหรือไม่ เห็นว่าข้อนี้โจทก์เป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำสั่งศาล โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 แม้ต่อมาจำเลยจะขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาท แต่ตราบไต่คดีที่จำเลยขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด โจทก์ย่อมมีอำนาจในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่จะใช้สอยที่ดินพิพาทตามกฎหมายการที่โจทก์ถมดินในที่ดินพิพาทก่อนที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะมีคำพิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทและคดีถึงที่สุด จึงย่อมมีสิทธิที่จะทำได้หาใช่ต้องรอให้คดีถึงที่สุดแล้วค่อยดำเนินการตามที่จำเลยอ้างไม่ และกรณีดังกล่าวไม่ใช่เรื่องที่โจทก์สมัครใจถมดินในที่ดินพิพาทตามอำเภอใจตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 407 โดยรู้อยู่ว่าอาจมีการเพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทภายหลัง

หลังได้ตั้งที่จำเลยอ้างมาในฎีกาไม่ ส่วนข้อสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทที่โจทก์ทำไว้กับ  
เจ้าพนักงานบังคับคดีตามข้อ 5 นั้น จำเลยหาอาจนำข้อนี้มาอ้างให้เสื่อมสิทธิของ  
โจทก์และเป็นประโยชน์แก่จำเลยได้ไม่ เพราะเป็นข้อตกลงที่โจทก์มีต่อเจ้าพนักงาน  
บังคับคดี หาได้เกี่ยวและมีผลผูกพันกับจำเลยดังที่อ้างมาในฎีกาไม่ แต่อย่างไรก็ดี  
เมื่อจำเลยได้ที่ดินพิพาทกลับมาเป็นของจำเลยตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ซึ่ง  
ถึงที่สุดแล้ว โดยได้ที่ดินที่โจทก์ถมไว้โดยสุจริตในที่ดินพิพาทไปด้วย อันทำให้มูลค่า  
ที่ดินพิพาทเพิ่มขึ้นเป็นการเพิ่มพูนทรัพย์สินของจำเลย ถือได้ว่าเป็นทรัพย์สินสิ่งใดที่  
จำเลยได้มาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ และเป็นทางให้โจทก์เสียเปรียบ  
จึงเป็นลาภมิควรได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 406 ดังนั้น เมื่อ  
จำเลยต้องคืนดินที่ถมในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่านับตั้งแต่วันที่  
ที่ 8 กรกฎาคม 2545 ที่โจทก์รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาด  
เป็นต้นมา โจทก์ได้ปรับปรุงถมดินเต็มเนื้อที่ในที่ดินพิพาท เพื่อจะปลูกสร้างบ้านอยู่  
อาศัยจนถึงบัดนี้เป็นเวลาล่วงเลยมานานถึงประมาณ 12 ปี ดินที่โจทก์นำมาถมย่อม  
เปลี่ยนแปลงสภาพเคลื่อนกลืนกับที่ดินพิพาทของจำเลยไปตามกาลเวลาจึงกลายเป็น  
ส่วนหนึ่งของที่ดินจำเลยซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ไปแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
และพาณิชย์ มาตรา 139 แม้โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยคืนดินที่ถม หากคืนไม่ได้ให้ใช้  
ราคาแทนก็ตาม ก็ไม่อาจคืนดินที่ถมไปแล้วให้แก่โจทก์ได้ แต่การที่โจทก์ขอให้ราคา  
แทนดินที่ถมนั้น ถือได้ว่าเป็นการฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายอย่างอื่นที่เสียไปอันทำให้ที่ดิน  
ของจำเลยมีราคาสูงขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 417 ที่  
บัญญัติให้โจทก์เรียกจากจำเลยได้ก็เพียงเท่าราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น เมื่อ  
พิจารณาถึงที่ดินพิพาทซึ่งมีเนื้อที่ 1 ไร่ 38 ตารางวา และดินที่โจทก์ถมไป 3,000  
คิว ตามที่ศาลล่างวินิจฉัย ประกอบกับสภาพสถานที่ตั้งของที่ดิน ตลอดจนสภาพ  
เศรษฐกิจในขณะที่โจทก์ฟ้องคดีแล้ว เห็นควรกำหนดให้จำเลยใช้ราคาที่ดินที่เพิ่มขึ้น

ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 510,000 บาท ที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษามานั้น ศาลฎีกา เห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยประการที่สามว่า โจทก์ต้องรับผิดชอบตามฟ้องแย้งจำเลยหรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ข้อนี้ โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำสั่งศาล โดยไม่ปรากฏว่าไม่สุจริตสิทธิของโจทก์ดังกล่าวย่อมได้รับการคุ้มครองมิเสียไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท จำเลยขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาด แต่ศาลชั้นต้นได้ยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์ ดังนั้น トラバใดที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ยังมีได้คำพิพากษากลับคำสั่งศาลชั้นต้นให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาท และคดีถึงที่สุด กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทของโจทก์ยังคงสมบูรณ์อยู่ การที่โจทก์ได้ถมดินในที่ดินพิพาทเพื่อปลูกสร้างบ้าน ซึ่งหากมีการตัดต้นไม้ในที่ดินพิพาทเพื่อถมดินดังกล่าว ย่อมมีสิทธิที่จะทำได้ตามกฎหมายในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ หากจำต้องรอให้ผลคดีถึงที่สุดก่อนแล้วค่อยกระทำ และหาเป็นการกระทำละเมิดต่อจำเลยดังที่จำเลยอ้างมาในฎีกา ส่วนที่จำเลยอ้างว่าเมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษาให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทและคดีถึงที่สุด สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาท ต้องยกเลิกไปและกลับสู่ฐานะเดิมนั้น เห็นว่า แม้ผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ที่ถึงที่สุดแล้ว ซึ่งมีผลเท่ากับว่าไม่มีการขายทอดตลาดที่ดินพิพาทมาแต่แรก ทำให้สัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทไม่มีผลบังคับ แต่ก่อนที่ผลของคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 จะถึงที่สุดดังกล่าว สิทธิของโจทก์ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทได้รับความคุ้มครองตาม มาตรา 1330 อยู่ โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบตามฟ้องแย้งจำเลย ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาต้องกันให้ยกฟ้องแย้งจำเลยนั้นชอบแล้ว ฎีกาจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงิน 510,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้อง (วันที่ 28 มีนาคม 2554) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ ค่าฤชาธรรมเนียมตามฟ้องและฟ้องแย้งในชั้นฎีกาให้เป็นพับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1

(บุญมี จิตะศิริ-ประสิทธิ์ เจริญถาวรโกคา-จตุรงค์ นาสมใจ)

ศาลจังหวัดนนทบุรี - นายไพศาล เจริญวุฒิ

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 - นายไมตรี ศิริเมธารักษ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ2294/2555

ต้น

หมายเหตุ